

1503260-21.2020.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/07/2022

... de se condenar o réu pela prática de um roubo tentado, majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, e praticado em continuidade delitiva com outro roubo tentado, majorado pelo concurso de agentes.

Feita essa última observação, passo, agora, à dosagem da pena.

PENA - ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, E § 2º-A, INCISO I, C.C. ARTIGO 14, INCISO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

1ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, sala 40 - bloco D - Jardim Santana

CEP: 13088-901 - Campinas - SP

Telefone: (19) 2101-3348 - E-mail: campinas1cr@tjsp.jus.br

1503260-21.2020.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1503260-21.2020.8.26.0548

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KEVYN CAMARGO

Autos n.º 76/2021

Vistos etc.,

I - KEVYN CAMARGO, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, c.c. artigo 14, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, porque, no dia 26 de dezembro de 2020, por volta das 19h20min, na Estrada dos Meninos, sentido Indaiatuba, nesta cidade e comarca de Campinas, agindo em concurso e com unidade de desígnios com outros três indivíduos não identificados, tentou subtrair, para todos, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo contra a vítima J. T. de S., 01 (uma) motocicleta Yamaha/MT-03, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

No mais, consta que, na mesma data, logo após a prática do delito anterior, na Rua Alcides Turato, Jardim São Domingos, nesta cidade e comarca de Campinas, o acusado, agindo em concurso e com unidade de desígnios com outros três indivíduos, tentou subtrair, para todos, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo contra a vítima J. M. B. de J., 01 (um) veículo GM/Onix, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

A denúncia foi regularmente recebida por decisão de 29 de janeiro de 2021 (fls.

215/216).

O réu foi citado pessoalmente (fls. 233) e apresentou resposta à acusação (fls. 234/235).

Não sendo o caso de absolvição sumária, o recebimento da denúncia foi mantido, tendo sido designada audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento (fls. 240 e 258).

Como medida de instrução criminal, em audiência realizada em 30 de junho p.p., foram ouvidas duas vítimas, uma testemunha de acusação e, ao final, interrogado o réu (depoimentos colhidos pelo método de videoconferência por intermédio da plataforma MICROSOFT TEAMS - SAJ fls. 307).

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal (fls. 308/310). Em memoriais, a Defesa pleiteou: a) a absolvição quanto à segunda tentativa de roubo ou, alternativamente, o reconhecimento de crime único; b) o reconhecimento da confissão espontânea e da menoridade relativa do acusado; c) a fixação da pena no mínimo legal; e d) a possibilidade de recorrer em liberdade (fls. 314/320).

É o relatório.

Decido.

II - A presente ação penal é PARCIALMENTE PROCEDENTE.

A materialidade delitativa restou devidamente comprovada nos autos por intermédio do Auto de Exibição e Apreensão de fls. 16 (com retificação a fls. 55) e Laudo Pericial de fls. 242/247 (arma de fogo).

Quanto à autoria, o réu, ouvido em juízo, disse que se encontrava na via pública quando alguns rapazes passaram enquanto conduziam um veículo e o chamaram para dar uma volta. Afirmou que, em dado momento, os rapazes informaram que pretendiam roubar uma motocicleta e lhe disseram para que anunciasse o assalto e a conduzisse após a consumação do fato. Asseverou que, após terem interceptado uma motocicleta, assim o fez, porém o seu condutor o atingiu na mão com um disparo de arma de fogo. Disse que tentou se evadir em direção a um pasto, mas, na sequência, o condutor de um outro veículo chegou no local e também efetuou disparos contra ele, que o atingiram na bacia e na parte de trás do joelho. No mais, negou ter empunhado arma de fogo.

Por outro lado, a vítima J. T. de S., ouvida em juízo, disse que conduzia sua motocicleta quando verificou que um veículo Volkswagen/Gol vinha em seu encalço, ocasião em que o automóvel colidiu contra si e o derrubou ao solo. Afirmou que o acusado desembarcou do veículo empunhando uma arma de fogo e anunciou um assalto, porém, por ser policial militar, efetuou disparos contra o ele e impediu a prática delitativa. Asseverou que, logo em seguida, o acusado e o veículo Volkswagen/Gol deixaram o local, bem como que, momentos depois, o réu tentou subtrair o carro de um outro policial militar. Esclareceu que, além do réu, havia outras pessoas no automóvel. Por fim, o reconheceu em audiência.

Nada obstante, o ofendido J. M. B. de J., disse que conduzia seu veículo quando notou a presença do acusado, que caminhava a pé, aparentava ter sangue na região lombar e estava com uma camisa envolvida em uma das mãos. Afirmou que, após ter desacelerado o automóvel para verificar do que se tratava, o acusado apontou uma arma em sua direção, de modo que reagiu ao ato e, por ser policial militar, disparou contra ele. Asseverou que acionou a polícia e chamou socorro médico, assim como soube que, momentos antes, o réu havia tentado assaltar um outro policial naquela região. Por fim, também o reconheceu em audiência.

No mais, o policial militar Rafael relatou em juízo que foi comunicado quanto a uma tentativa de roubo e se deslocou ao local dos fatos, onde encontrou o réu caído ao solo, atingido por disparos de arma de fogo, e um policial à paisana que o havia detido. Afirmou que, diante do ocorrido, foi prestado o socorro necessário ao acusado e a ocorrência foi apresentada no distrito policial. Asseverou ainda que, após se inteirar sobre o ocorrido, verificou que o réu havia tentado roubar um outro policial militar naquela mesma região, a cerca de 800 (oitocentos) metros de distância.

Por último, a testemunha de defesa Márcia, cujas declarações escritas foram juntadas a fls. 321, não trouxe aos autos elementos que contribuíssem com a

elucidação dos fatos, tendo em vista que não os presenciou e narrou o ocorrido com base no que havia ouvido a partir de terceiras pessoas. Primeiramente, não há que se falar em comprometimento das palavras das vítimas, que descreveram com detalhes a prática delitiva e reconheceram o réu em juízo sem sombra de dúvidas.

Além disso, não procede a alegação defensiva no sentido de que os ofendidos foram contraditórios em suas declarações, especialmente porque não se pode esperar que saibam a distância exata entre o local em que foi praticado o primeiro delito e aquele em que se deu o segundo, ou ainda o que se sucedeu após reagirem aos assaltos. Do mesmo modo, a direção de onde partiram os disparos que atingiram o acusado não desvirtua o quanto declarado pelas vítimas.

Neste sentido: "Ressalte-se que a palavra da vítima em crimes patrimoniais, especialmente no roubo, é de suma importância, porque seu único intento é apontar os agentes da crueldade a que foi submetida, principalmente quando não existir qualquer vínculo entre os envolvidos, em nada lhe aproveitando uma falsa e leviana incriminação de pessoa desconhecida e inocente." (TJSP - Ap. n.º 0000960-51.2008.8.26.0106 - Rel. Des. Salles Abreu - 4ª. Câmara de Dir. Criminal - j. 07/06/2011)

E mais: "Em se tratando de crime de roubo, delito que, em razão de sua natureza, é praticado, em geral, na clandestinidade, a palavra da vítima assume grande relevância e merece ser prestigiada, notadamente porque ela não teria razão para acusar injustamente um inocente." (TJ-SP - Apelação Criminal n.º 0071631-39.2009.8.26.0050 - Rel. Des. Francisco Bruno - 9ª Câmara de Dir. Criminal - j. 02/06/2011, VU)

Nada obstante, observo que o fato de os ofendidos integrarem o quadro da polícia militar não obsta prestem suas declarações em juízo. Além disso, o mesmo procede com relação ao depoimento prestado pelo policial Rafael, especialmente porque todos apresentaram relatos coerentes acerca dos fatos e harmônicos com os demais elementos probatórios.

Não há, portanto, motivo para negar valor à palavra dos agentes policiais, que motivo algum teriam para incriminar indevidamente o réu.

Nesse sentido, entendimento do STJ: "Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal." (STJ - HC n.º 191.288/SP - Quinta Turma - Rel. Min. Jorge Mussi - j. 31/05/2011)

Verifico que o caso em tela diz respeito à prática de dois crimes de roubo na modalidade tentada, tendo em vista que em nenhum deles o acusado se apossou dos bens que pretendia subtrair, conforme orientação constante do Tema n.º 916 do STJ, fixado em sede de Recursos Repetitivos.

Neste sentido: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desviada." (STJ - REsp 1499050 / RJ - Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ - Terceira Seção - j. 14/10/2015)

Contudo, deve-se notar que o "iter criminis" foi percorrido de maneira significativa em cada um dos delitos, considerando que foi necessária a reação das vítimas em ambos os casos e, inclusive, que em um deles o ofendido chegou a ser derrubado de sua motocicleta.

Por outro lado, verifico que é o caso de se reconhecer a majorante do concurso de agentes somente com relação à primeira tentativa de roubo, considerando que a prova dos autos foi no sentido de que o acusado já se encontrava desacompanhado quando da prática da segunda.

Além disso, não obstante a negativa do réu, é certo que houve o emprego de arma de fogo quando da prática dos delitos, considerando que o seu uso foi mencionado por ambas as vítimas e, ainda, sua potencialidade lesiva foi atestada por intermédio do Laudo Pericial de fls. 242/247.

Ainda, pontuo que não é o caso de se reconhecer a atenuante da confissão espontânea ao acusado, tendo em vista que, embora o réu tenha admitido o envolvimento em um

dos crimes, omitiu sua participação no outro, assim como negou o emprego da arma de fogo, de modo que a confissão se deu de maneira parcial, qualificada.

Nesse sentido: “A confissão qualificada, na qual o agente agrega à confissão teses defensivas descriminantes ou exculpantes, não tem o condão de ensejar o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. De qualquer forma, a versão dos fatos apresentados pelo ora Paciente sequer foram utilizados para embasar a sua condenação, uma vez que restou refutada pela prova oral colhida no processo.” (STJ – HC n.º 129.278/RS – Rel. Min. LAURITA VAZ – Quinta Turma – j. 27/04/2009)

Por outro lado, conquanto evidente que os delitos pretenderam lesar esferas patrimoniais distintas e se deram por meio de condutas diversas, entendo ser o caso de se reconhecer a figura do crime continuado entre eles, pois perpetrados dentro das mesmas circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução.

Ainda, observo estar presente o requisito implícito de ordem subjetiva, consubstanciado na unidade de desígnios apta a evidenciar que os injustos parcelares constituíram o todo da ação delitiva.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ: “O crime continuado é benefício penal, modalidade de concurso de crimes, que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes parcelares que o formam, para fins específicos de aplicação da pena. Para a sua aplicação, a norma extraída do art. 71, caput, do Código Penal exige, concomitantemente, três requisitos objetivos: I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de crime da mesma espécie; III) e condições semelhantes de tempo lugar, maneira de execução e outras semelhantes (conexão temporal, espacial, modal e ocasional). Adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito outro de ordem subjetiva, que é a unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, exigindo-se, pois, que haja um liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente.”

(STJ – HC 449.110/SP – Rel. Min. RIBEIRO DANTAS – Quinta Turma – j. 02/06/2020)

Desta forma, diante das provas apuradas neste processo, é o caso de se condenar o réu pela prática de um roubo tentado, majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, e praticado em continuidade delitiva com outro roubo tentado, majorado pelo concurso de agentes.

Feita essa última observação, passo, agora, à dosagem da pena.

PENA – ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, E § 2º-A, INCISO I, C.C. ARTIGO 14, INCISO II, E ARTIGO 157, § 2º-A, INCISO I, C.C. ARTIGO 14, INCISO II, NA FORMA DO ARTIGO 71, “CAPUT”, TODOS DO CÓDIGO PENAL – O réu é primário e sem antecedentes criminais.

Atenta às circunstâncias e diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo-lhe a pena segregativa de liberdade em 04 (quatro) anos de reclusão e a pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos. Muito embora considerada sua menoridade relativa, é inviável a fixação da pena abaixo do mínimo legal, em virtude do disposto na Súmula 231 do STJ, do seguinte teor: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. No que se refere às causas de aumento do crime de roubo, restaram comprovados elementos que extrapolaram a reprovabilidade inerente a cada uma delas, de modo que entendo ser o caso de incidência cumulativa das majorantes.

Neste sentido: “Na esteira da jurisprudência desta Corte, optando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa (...). Na espécie, a Corte local apresentou motivação concreta e suficiente para a aplicação cumulativa das causas de aumento previstas nos §§ 2º e 2º-A do art. 157 do Código Penal, na medida em que considerou as circunstâncias concretas da prática delitiva, das quais se extrai o maior número de agentes em comparsaria - três -, além do uso da arma de fogo” (STJ – AgRg no HC 729483 / PI – Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA – Quinta Turma – j. 05/04/2022). Assim, em razão da majorante prevista no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código

Penal, AUMENTO as penas de 1/3 (um terço) o que dá 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pena pecuniária de 13 (treze) dias-multa. Por fim, considerando o §2º-A, inciso I, do mesmo artigo, AUMENTO as penas de 2/3 (dois terços), o que dá, como pena final, 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pena pecuniária de 21 (vinte e um) dias-multa. No mais, em razão da ocorrência do crime continuado, AUMENTO as penas de 1/6 (um sexto), o que dá, 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e pena pecuniária de 24 (vinte e quatro) dias-multa. Por fim, considerando que os crimes permaneceram na esfera tentada, mas que o "iter criminis" foi percorrido de maneira significativa, DIMINUO as penas de 1/3 (um terço), o que dá, como pena final, 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e pena pecuniária de 16 (dezesseis) dias-multa. Fixei o "quantum" unitário da pena pecuniária no mínimo legal em razão da modesta situação econômica do réu, que se declarou estudante (fls. 18).

Incabível a substituição da pena corporal pela restritiva de direitos em razão do disposto no artigo 44, inciso I, do Código Penal, uma vez que a pena é superior a 04 (quatro) anos e houve grave ameaça às pessoas das vítimas.

III - Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o acusado KEVYN CAMARGO, qualificado nos autos (RG civil n.º 59.095.635-8 - fls. 29), à pena segregativa de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e à pena pecuniária consistente no pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, c.c. artigo 14, inciso II, e artigo 157, § 2º-A, inciso I, c.c. artigo 14, inciso II, na forma do artigo 71, "caput", todos do Código Penal. Não obstante primário, deverá o réu iniciar o cumprimento da pena corporal no regime fechado, o único compatível, no entender desta Magistrada, com a prática do crime de roubo tentado majorado, inclusive pelo emprego de arma de fogo, e praticado por duas vezes em continuidade delitiva (artigo 33, § 2º, letra "b", c.c. o § 3º, deste mesmo artigo do Código Penal).

Nesse sentido: "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. (...) Conforme o disposto no artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena pressupõe a análise do quantum da sanção, bem como das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal. In casu, o eg. Tribunal de origem bem fundamentou a fixação do regime fechado, em razão da periculosidade do paciente, evidenciada pelo modus operandi empregado na execução do crime, circunstâncias que justificam o recrudesimento do regime inicial de cumprimento da pena. Assim, considerando o quantum de pena estabelecido, e a fundamentação concreta levada a efeito pelo eg. Tribunal de origem, o regime mais gravoso sequente, qual seja, o fechado, mostra-se adequado ao caso, nos termos do artigo 33, parágrafo 3º do Código Penal. Agravo regimental desprovido." (STJ - AgRg no HC 611810 / SP - Rel. Min. FELIX FISCHER - Quinta Turma - j. 09/12/2020)

Solto por este processo, poderá o acusado recorrer desta sentença em liberdade. Assim, somente após o trânsito em julgado, lance-se o seu nome no livro "Rol dos Culpados" e expeça-se, de imediato, o mandado de prisão (regime fechado).

No mais, decreto a perda da arma e munições apreendidas com o acusado (revolver calibre .38, marca Taurus - fls. 16), o que faço com fundamento no artigo 91, inciso II, alínea "a", do Código Penal. Providencie-se o necessário.

Custas pelo acusado (artigo 4º, § 9º, letra "a", da Lei n.º 11.608/03, de 29 de dezembro de 2003), ressalvado o disposto no artigo 12 da Lei n.º 1.060/50.

P. R. I. C.

Campinas, 26 de julho de 2022.

PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA